Anexo — Modelo de software libre e inventario de activos y titularidades

1. Objeto y alcance

Este anexo cierra el bloque de propiedad intelectual del Sprint 4. Los anexos anteriores decidieron con qué licencia se distribuye cada componente de ReJust: el Anexo II fijó la EUPL-1.2 para el código propio y un régimen diferenciado para cada conjunto de datos, y el anexo de licencias de los modelos y de la documentación eligió CC BY-SA 4.0 para los pesos de ReJust-Sentencia, acceso restringido para los de ReJust-Seguimiento y CC BY 4.0 para la documentación pública. El plan de entrenamiento, por su parte, estableció qué materiales pueden entrar en cada modelo y previó un registro de procedencia que debía coordinarse con un inventario de activos.

Aquí no se revisan esas licencias. Se toman como dadas y se extraen sus consecuencias en dos planos. El primero es la titularidad: qué activos componen el sistema, quién es titular de cada uno, en virtud de qué norma o contrato, quién los custodia y con qué condiciones pueden usarse. El segundo es el modelo de explotación: cómo se sostiene en el tiempo un sistema público publicado como software libre, quién paga su desarrollo y mantenimiento, quién puede contribuir y qué garantías se exigen a las empresas que trabajen sobre él.

Ambos planos dependen el uno del otro. No se puede liberar un componente cuya titularidad no se ha acreditado, y el modelo de explotación solo es viable si el inventario distingue con precisión lo que el Ministerio de Justicia puede publicar de lo que únicamente custodia o utiliza bajo licencia de un tercero. Por eso el inventario se presenta primero (sección 2) y el modelo de software libre se construye sobre él (sección 3).

Se mantiene la posición institucional acordada en sprints anteriores. El Ministerio de Justicia actúa como proveedor del sistema en el sentido del Reglamento (UE) 2024/1689 y es titular de lo que desarrolla; el Consejo General del Poder Judicial gobierna el uso jurisdiccional y sus registros; la Administración penitenciaria despliega ReJust-Seguimiento. Las cuestiones que el Debate 3 dejó pendientes de concreción institucional, como la matriz de responsables del tratamiento, se señalan como tales y no se dan por resueltas.

2. Inventario de activos y titularidades

2.1. Objeto, alcance y método

El inventario identifica los activos que permiten desarrollar, desplegar, auditar o retirar ReJust y distingue, para cada uno, la titularidad, la procedencia y el título que autoriza su uso. «Activo» no equivale aquí a obra protegida. Incluye programas, pesos, conjuntos de datos, índices, documentación, registros, secretos técnicos y signos que pueden condicionar el uso del sistema, aunque su régimen sea contractual, administrativo o de protección de datos y no de propiedad intelectual. La titularidad se atribuye al Ministerio de Justicia cuando el activo sea resultado propio en

los términos que se exponen más abajo; esa atribución no desplaza los derechos de terceros ni transforma un dato personal en propiedad.

Este inventario toma como entrada la tabla de la sección 8 del *Anexo de licencias de modelos y documentación* y aplica el *Anexo II* sin alterar sus decisiones. También se coordina con el registro de procedencia del *Plan de entrenamiento*: dicho registro conserva la evidencia de cada operación sobre una fuente; este inventario sitúa esa fuente y sus derivados en el conjunto patrimonial y de custodia de ReJust. La separación importa especialmente en RAG: que una resolución pueda consultarse no demuestra que pueda incorporarse al entrenamiento, generar embeddings persistentes o redistribuirse.

Cada ficha tendrá un identificador estable, denominación y versión, módulo, clase de activo, titular o custodio cuando no proceda hablar de titular, origen, licencia o autorización, nivel de acceso, finalidad permitida y dependencias. Para datos y modelos añadirá la evidencia jurídica, fecha de adquisición, conservación y las versiones de índices o modelos afectados. El identificador no sustituye al expediente contractual, a la licencia ni al registro de procedencia; permite enlazarlos y localizar el efecto de una retirada.

La ficha se abrirá antes de que un activo entre en entrenamiento, indexación masiva o producción. Los estados del registro de procedencia son «autorizado», «restringido a consulta», «pendiente de revisión» y «excluido»; un activo pendiente o excluido no se incorpora por el mero hecho de figurar en esta relación. El inventario es, por tanto, una relación de control y no una declaración de disponibilidad general.

2.2. Reglas de atribución de la titularidad

Para las obras creadas por personal empleado público se aplicará el artículo 51 TRLPI: a falta de pacto escrito, los derechos de explotación se presumen cedidos al empleador en la medida necesaria para el ejercicio de su actividad habitual en el momento de la entrega de la obra. En programas de ordenador la regla es más precisa: el artículo 97.4 TRLPI atribuye al empresario, salvo pacto en contrario, los derechos de explotación del programa creado por un trabajador asalariado en el ejercicio de sus funciones o siguiendo sus instrucciones. En el supuesto institucional fijado para ReJust, el Ministerio de Justicia será titular de los resultados propios que encajen en esas reglas, sin perjuicio de que la autoría personal y sus derechos morales subsistan.

Para las prestaciones encargadas a adjudicatarias, el artículo 308.1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, dispone que, salvo que los pliegos digan otra cosa, los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual llevan aparejada su cesión a la Administración contratante. La presunción ayuda, pero no sustituye a una cláusula precisa: los pliegos deberán identificar código, documentación, configuraciones entregables, pesos modificados y materiales de formación, su ámbito territorial, temporal y de modalidades de explotación. En particular, el anexo de licencias de los modelos ya resuelve la laguna de uso en red de CC BY-SA 4.0: la adjudicataria ha de entregar al Ministerio cualquier peso modificado.

Una base de datos puede estar protegida por la selección o disposición de sus contenidos (art. 12 TRLPI) y, si concurre inversión sustancial, por el derecho *sui generis* del fabricante (arts. 133 y siguientes TRLPI). Por ello se inventaría separadamente el texto de una resolución y la colección, la

estructura, los metadatos o el índice que la hace localizable. El artículo 13 TRLPI excluye de protección por derecho de autor, entre otros, las disposiciones legales y reglamentarias y las resoluciones de los órganos jurisdiccionales; esa exclusión no autoriza a ignorar las condiciones de una base que las recopile ni los datos personales y elementos de terceros que pueda contener.

Las grabaciones de intérpretes no se tratan como simples ficheros cedidos. Los artistas intérpretes o ejecutantes tienen los derechos reconocidos en los artículos 105 y siguientes TRLPI, y la captación o difusión de su imagen exige además el título aplicable conforme a la Ley Orgánica 1/1982. La cesión restringida de las grabaciones de actores al Ministerio permite el uso definido para Seguimiento, pero no una publicación abierta de los brutos. Ninguna cesión elimina los derechos morales irrenunciables del autor, en particular los del artículo 14 TRLPI; las fichas conservarán las atribuciones, avisos y limitaciones necesarios.

Las dependencias, modelos base y recursos importados de terceros no pasan a ser del Ministerio por estar instalados en ReJust. Se registra una licencia de uso y sus obligaciones, incluida la conservación de avisos, y se evita presentar el conjunto como «propio» cuando incorpora componentes ajenos. Los datos personales tampoco son un activo apropiable: su tratamiento se rige por la normativa aplicable, incluida la LO 7/2021 para los fines penales y penitenciarios y el RGPD cuando corresponda. La matriz de responsables del tratamiento por módulo sigue pendiente tras el Debate 3; hasta que se adopte, la ficha consignará «pendiente de determinación institucional» y no inferirá responsables a partir de la custodia técnica.

2.3. Inventario por categorías

2.3.1. Software propio y componentes de terceros

ID	Activo y módulo	Titular u origen	Régimen	Acceso y custodio	Condición
SW-01	Motor de recuperación documental; Sentencia	Ministerio de Justicia	EUPL-1.2	Público; Ministerio	Desacoplado de pesos por API y carga externa
SW-02	Verificador de citas ELI/ECLI; Sentencia	Ministerio de Justicia	EUPL-1.2	Público; Ministerio	Conserva trazabilidad de la fuente citada
SW-03	Búsqueda audiovisual bajo demanda; Seguimiento	Ministerio de Justicia	EUPL-1.2	Público; Ministerio	No habilita vigilancia continua
SW-04	Interfaz con pantalla P6	Ministerio de Justicia	EUPL-1.2	Público; Ministerio	Sin secretos de despliegue

ID	Componente	Titular de tercero	Licencia	Custodio	Condición de integración
ST-01	PyTorch	Tercero	BSD-3-Clause	Ministerio	Mantener licencia y avisos
ST-02	Transformers	Tercero	Apache 2.0	Ministerio	Mantener licencia y avisos
ST-03	FastAPI y React	Terceros	MIT	Ministerio	Mantener licencia y avisos
ST-04	PostgreSQL y pgvector	Terceros	PostgreSQL License	Ministerio	Base e índice separados de las fuentes
ST-05	MMPose	Tercero	Apache 2.0	Ministerio	Sustituye a Ultralytics YOLO, excluido por AGPL-3.0

El código propio se publica con la EUPL-1.2, conforme al Anexo II. Esa licencia no se extiende por simple proximidad a los pesos, las fuentes documentales o los secretos operativos: la arquitectura los separa mediante API y carga externa de tensores. El repositorio público llevará el texto de licencia previsto en aquel anexo; las configuraciones críticas, claves y permisos de red se mantienen fuera de él.

2.3.2. Modelos y políticas

ID	Activo y módulo	Titular u origen	Régimen	Acceso y custodio	Dependencia o condición
MD-01	LLM jurídico ajustado; Sentencia	Ministerio; base de tercero Apache 2.0 o MIT	CC BY-SA 4.0	Público; Ministerio	Casos sintéticos ODbL y documentación original; entregar pesos modificados por contrato
MD-02	Recuperación reajustada; Sentencia	Ministerio sobre ColBERTv2 de tercero	CC BY-SA 4.0	Público; Ministerio	Conservar aviso MIT de ColBERTv2
MD-03	Políticas de recuperación; Sentencia	Ministerio	CC BY-SA 4.0	Público; Ministerio	Solo casos sintéticos; si usan registros reales, acceso restringido
MD-04	Estimación de pose y eventos; Seguimiento	Ministerio sobre MMPose	Sin licencia pública; acceso restringido	Restringido; Ministerio	Escenas Blender y actores con cesión restringida

La elección concreta de la base del LLM queda para implantación dentro de las bases Apache 2.0 o MIT admitidas por el anexo; el inventario no anticipa un proveedor ni autoriza LEGAL-BERT, Llama 2 o ImageBind. Los pesos de Sentencia se licencian como decidió el Anexo de modelos, mientras que los de Seguimiento no se publican por las restricciones de los materiales de actores, la eventual derivación de escenas sintéticas y la seguridad del módulo.

2.3.3. Conjuntos de datos

ID	Conjunto y operación	Titular u origen	Régimen	Acceso y custodio	Condición
DT-01	Legislación BOE; consulta e indexación autorizada	Sin derechos de autor sobre el texto; edición de la AEBOE	Art. 13 TRLPI y Ley 37/2007	Público; Ministerio	Citar fuente, vigencia e identificador
DT-02	Normativa EUR-Lex; consulta	Oficina de Publicaciones de la UE	Condiciones de EUR-Lex; comprobar contenido concreto	Público; Ministerio	Textos o contenidos con condiciones específicas se fichan aparte
DT-03	Jurisprudencia CENDOJ; biblioteca	CGPJ	Convenio CGPJ-MJU	Interno autorizado; CGPJ/MJU	No presupone entrenamiento ni descarga masiva
DT-04	Casos sintéticos textuales	Ministerio de Justicia	ODbL 1.0	Público; Ministerio	Base derivada sometida a reciprocidad
DT-05	Escenas y esqueletos sintéticos Blender	Ministerio de Justicia	CC BY-NC-SA 4.0 con cláusulas éticas estilo RAIL-D	Público; Ministerio	Inventariar cada recurso 3D importado

ID	Conjunto y operación	Titular u origen	Régimen	Acceso y custodio	Condición
DT-06	Grabaciones brutas de actores	Ministerio, con derechos cedidos	Cesión restringida; arts. 105 y ss. TRLPI	Restringido; Ministerio	Imagen, biometría postural y usos según contrato
DT-07	Expedientes y CCTV reales	Juzgados / IIPP	Reserva LOPJ y LO 7/2021; sin licencia de reutilización	Confidencial; órgano competente	No pasan a entrenamiento general
DT-08	Registros administrativos penitenciarios	Administración penitenciaria	Finalidad y acceso autorizados; LO 7/2021	Confidencial; SGIP	Procesamiento por módulo, sin aprendizaje automático continuo

Los conjuntos de evaluación y auditoría de sesgos se registrarán con el identificador DT-09 y una ficha por versión antes de emplearlos. Si proceden de casos sintéticos, el régimen será ODbL 1.0; si contienen grabaciones, expedientes o registros reales, conservarán el régimen restringido de la fuente y no serán publicables. Esta distinción permite auditar los mínimos de equidad del Sprint 3 sin afirmar que todos los materiales de evaluación tengan el mismo régimen.

2.3.4. Índices, representaciones, documentación y trazas

ID	Activo	Titular o custodio	Régimen	Acceso	Condición
IX-01	Embeddings e índice de BOE	Ministerio; fuente AEBOE	Derivado sujeto a condiciones de DT-01	Público si procede	Regenerable por versión de fuente
IX-02	Embeddings e índice de CENDOJ	Ministerio como resultado técnico; CGPJ custodio de la fuente	Convenio CGPJ-MJU	Interno autorizado	No implican titularidad sobre la colección CENDOJ
IX-03	Fragmentos e índice de expediente	Custodia del órgano competente	Reserva procesal y LO 7/2021	Confidencial	Aislado del entrenamiento y retirable
DC-01	Instrucciones, fichas de modelo e informe anual	Ministerio de Justicia	CC BY 4.0	Público	Fragmentos de código bajo EUPL-1.2
DC-02	Documentación técnica e informes adversariales	Ministerio de Justicia	Sin licencia pública; acceso restringido según el anexo de licencias de modelos	Restringido	Entrega controlada a autoridades, obligadas por el art. 78 RIA, y a auditores con acuerdo de confidencialidad
RG-01	Trazas de uso jurisdiccional	CGPJ como custodio del uso jurisdiccional	Régimen de acceso aplicable	Restringido	No se reutilizan para ajustar modelos
RG-02	Trazas de Seguimiento	Administración penitenciaria como custodio funcional	LO 7/2021 y finalidad autorizada	Restringido	Responsable del tratamiento pendiente

Los embeddings y los índices no reciben una presunción automática de apertura por haber sido generados por software propio. Su disponibilidad depende de que la fuente autorice la operación concreta de fragmentación, indexación, conservación y consulta. Cuando una fuente se retire o cambie de régimen, la ficha debe permitir bloquear el índice y regenerar las representaciones derivadas sin confundir esa medida con la retirada de parámetros de un modelo.

2.3.5. Secretos, infraestructura y signos distintivos

ID	Activo	Titular o custodio	Régimen	Acceso	Condición
IF-01	Claves criptográficas, permisos y configuración crítica	Ministerio de Justicia	Secreto de infraestructura	Confidencial; Ministerio	Fuera del repositorio público
IF-02	Configuración de despliegue y credenciales	Ministerio de Justicia	Confidencial	Confidencial; Ministerio	Entrega contractual y control de accesos
SG-01	Denominación «ReJust» y signos asociados	Pendiente de comprobación registral y decisión institucional	No se presume derecho marcario	Restringido mientras se verifica	No usar como marca registrada sin título acreditado

La denominación del proyecto se inventaría para evitar que terceros la empleen como si identificara un servicio oficial, pero el inventario no declara una marca ni una titularidad registral inexistente. Si se decide su protección, la ficha deberá incorporar el título, clases y alcance que resulten de la actuación administrativa correspondiente.

2.4. Puntos críticos de titularidad y resolución

El peso ajustado sobre una base Apache 2.0 no absorbe la titularidad del modelo base. El Ministerio será titular de su aportación y deberá mantener los avisos y condiciones de la base; para los pesos de Sentencia se aplica CC BY-SA 4.0 por la decisión del anexo, no porque Apache 2.0 lo imponga. La entrega contractual de cualquier peso modificado evita que una adjudicataria retenga, como servicio en red, una mejora financiada para ReJust.

Los embeddings de CENDOJ plantean una segunda separación. Pueden ser un resultado técnico producido para ReJust, pero no atribuyen al Ministerio derechos sobre la recopilación de CENDOJ ni amplían lo autorizado por el convenio CGPJ-MJU. La ficha IX-02 debe identificar versión, fuente, permisos de indexación y límite de acceso; una revocación o restricción obliga a bloquear y regenerar, no a sostener que el vector sea independiente de su origen.

Las escenas sintéticas requieren una cadena de derechos por cada personaje, textura, animación, sonido o modelo importado. La licencia de Blender no transforma esos recursos en libres. Antes de liberar una escena bajo CC BY-NC-SA 4.0 se verificará que todos los recursos propios o de terceros permiten esa redistribución; de no ser así, se sustituirá el recurso y se regenerarán escena, esqueletos y pesos afectados cuando proceda.

Si comunidades autónomas con competencias en Justicia coparticipan en desarrollos, datos o despliegues, no se presumirá cotitularidad ni una cesión implícita. El instrumento que habilite la participación debe asignar titularidad, reutilización, custodia y devolución o retirada; hasta entonces se consignará la aportación como pendiente de título. Las contribuciones externas al repositorio tendrán la misma exigencia: cada aportación debe llegar con una declaración de origen que acredite que quien la firma puede aportarla bajo la licencia del proyecto. La sección 3.6.2 opta por el Developer Certificate of Origin (DCO) frente a un acuerdo de cesión (CLA) y explica por qué; a efectos de inventario, la consecuencia es que el Ministerio no adquiere la titularidad de esas aportaciones, sino una licencia EUPL-1.2 sobre ellas, y así debe constar en la ficha del componente.

2.5. Mantenimiento del inventario

El Ministerio de Justicia mantendrá el inventario de los activos propios y la coordinación con el registro de procedencia. El CGPJ conservará la custodia que corresponde a los registros de uso jurisdiccional y la Administración penitenciaria la de los activos operativos de Seguimiento que obren en su ámbito; esta distribución de custodia no anticipa la matriz pendiente de responsables del tratamiento. Toda ficha tendrá una persona o unidad responsable de actualizar la evidencia, pero esa asignación operativa no altera la titularidad jurídica anotada.

La actualización es obligatoria antes de incorporar una nueva fuente, dependencia o recurso 3D, y tras un cambio de versión de código, modelo, índice o conjunto. También se revisará ante modificación de licencia o de condiciones de una base, reclamación de titularidad, nueva reserva de derechos, cesión contractual, incidente de reproducción o decisión de retirar una fuente. La revisión distinguirá el activo original de cada copia, fragmento, embedding, índice, evaluación y modelo que dependa de él.

El procedimiento de retirada será el descrito en el Plan de entrenamiento. Para una fuente documental, se localizan copias, fragmentos e índices y se bloquean, retiran o regeneran sus derivados; para material que haya intervenido en un ajuste se identifica la versión del modelo, se suspende si procede, se restaura una versión validada o se repite el ajuste con materiales autorizados. No se tratará el *machine unlearning* como prueba suficiente de eliminación completa. Ninguna actualización convierte una consulta real, una traza jurisdiccional o un registro penitenciario en dato admisible para entrenamiento.

3. Modelo de software libre

Esta sección explica cómo se publica, se mantiene, se gobierna y se financia ReJust como software libre de titularidad pública. No elige licencias: las toma del Anexo II (código y datos) y del anexo de licencias de modelos y documentación, y deduce de ellas qué modelos de explotación son posibles y cuál se adopta. Los activos a los que se refiere son los del inventario de la sección 2, agrupados por categorías: código propio, dependencias de terceros, pesos de los modelos, conjuntos de datos, documentación y secretos de infraestructura.

3.1. Punto de partida: lo que imponen las licencias ya elegidas

La combinación de licencias fijada en el Sprint 4 deja poco margen para elegir el modelo de explotación. Sus consecuencias se enumeran antes de comparar alternativas. El código propio se publica bajo EUPL-1.2 (Anexo II, apdo. 1). Su definición de «distribución o comunicación» incluye facilitar el acceso a las funcionalidades esenciales de la obra, y su art. 5 obliga a quien distribuya o comunique una obra derivada a hacerlo bajo la misma licencia o una compatible del Apéndice y a poner a disposición el código fuente. Cualquier modificación del motor que se use en servidores judiciales queda, por tanto, sujeta a la obligación de liberarse, y es el motivo por el que el Anexo II descartó la GPLv3.

Los pesos de ReJust-Sentencia se publican bajo CC BY-SA 4.0 sobre una base Apache 2.0 o MIT (anexo de licencias de modelos, apdo. 8.1). Esta licencia mantiene abiertas las adaptaciones que se distribuyan, pero no cubre el uso como servicio, y el propio anexo deja ese hueco a cargo de los

pliegos (apdo. 7, nota sobre el uso en red). Los pesos de Seguimiento quedan en acceso restringido (apdo. 8.2), igual que la documentación técnica del art. 11 y del Anexo IV del Reglamento (UE) 2024/1689 y los informes de pruebas adversarias, que no llevan licencia pública. La documentación pública se publica bajo CC BY 4.0 y los casos sintéticos textuales bajo ODbL 1.0, con reciprocidad sobre las bases de datos derivadas (Anexo II, apdo. 2).

De este conjunto se siguen tres restricciones para el modelo de explotación. La primera es que ningún actor puede retener en exclusiva mejoras del código ni de los pesos de Sentencia, porque la licencia o el contrato le obligan a devolverlas. La segunda es que una parte del sistema no se publicará nunca (pesos de Seguimiento, documentación restringida, expedientes y grabaciones reales, secretos de infraestructura), de modo que el modelo debe prever cómo se da acceso controlado a esa parte sin abrirla. La tercera es que el titular es un organismo público: el Ministerio de Justicia es proveedor del sistema en el sentido del Reglamento de IA y titular de lo que desarrolla (anexo de licencias de modelos, apdo. 1).

Esta última condición cambia la pregunta. Un organismo público no explota ReJust para obtener ingresos, y el art. 157.2 de la Ley 40/2015 y el art. 97 del RDL 6/2023 vinculan la declaración de fuentes abiertas a la transparencia del funcionamiento de la Administración. Lo que en una empresa sería un modelo de negocio es aquí un modelo de sostenibilidad: quién paga el desarrollo y el mantenimiento durante el ciclo de vida del sistema, cómo se reparte ese coste entre las administraciones que lo usan y quién conserva el control sobre las versiones que se despliegan. Los modelos de la sección siguiente se evalúan con esa pregunta.

3.2. Modelos de explotación evaluados

3.2.1. Criterios

Se reutilizan dos criterios del anexo de licencias de modelos (apdo. 4) y se añaden cinco propios de la explotación. Todos se aplican del mismo modo a los siete modelos candidatos, para que la decisión sea trazable.

Criterio	Pregunta	Base
M1. Sostenibilidad del mantenimiento	¿Quién corrige, actualiza y revalida el sistema durante su vida útil, y con qué financiación estable?	Sprint 3, Anexo IV (retorno a versión validada); plan de entrenamiento, fase 6
M2. Independencia del proveedor	¿Puede el Ministerio cambiar de adjudicataria sin perder el sistema ni el conocimiento para mantenerlo?	Anexo II (riesgo de dependencia); Ley 40/2015, art. 157
M3. Compatibilidad con EUPL y CC BY-SA	¿Respeta el modelo el copyleft del código y la reciprocidad de los pesos de Sentencia?	Anexo II, apdo. 1; anexo de licencias de modelos, apdo. 7
M4. Auditabilidad (C3)	¿Pueden la defensa y los auditores externos examinar el sistema que influyó en un caso?	CE, art. 24; RDL 6/2023, art. 97; Debate 3, apdo. 2.2
M5. Seguridad (C4)	¿Introduce el modelo vectores de ataque o pérdidas de control sobre los datos?	Sprint 2, Robustez; Anexo II (secretos fuera del repositorio)
M6. Encaje con el sector público y la contratación (C5)	¿Puede articularse con los instrumentos de reutilización entre administraciones y con la Ley 9/2017?	Ley 40/2015, arts. 157-158; RDL 6/2023, arts. 97-98; Ley 9/2017

Criterio	Pregunta	Base
M7. Control público de versiones	¿Decide una autoridad pública qué versión se despliega, se suspende o se retira?	Debate 3, apdo. 3.2; Sprint 3, Anexo IV

3.2.2. Candidatos

(a) Liberación pública con mantenimiento interno. El Ministerio publica el código y los pesos de Sentencia y los mantiene con personal propio. Los derechos sobre el software que crea su personal en el ejercicio de sus funciones le corresponden en exclusiva (art. 97.4 del TRLPI), de modo que la titularidad no plantea problemas. El modelo maximiza el control (M2, M7), pero exige un equipo estable con competencias en modelos de lenguaje, seguridad y evaluación de sesgos, dimensionado para un sistema de alto riesgo que se revalida tras cada cambio, y su existencia no está acreditada (M1).

(b) Servicios contratados a terceros sobre código libre. Empresas adjudicatarias desarrollan funciones, integran el sistema con los gestores procesales y lo mantienen, mientras el código permanece bajo EUPL. Aporta capacidad técnica complementaria a la del Ministerio (M1). Su punto débil es M2: si los pliegos no exigen la entrega continua del código, de los pesos y de la documentación de despliegue, el conocimiento se queda en la adjudicataria aunque la licencia sea libre.

(c) Desarrollo cooperativo entre administraciones. Varias administraciones con competencias en Justicia comparten el desarrollo y el mantenimiento. El marco existe: el art. 157 de la Ley 40/2015 obliga a mantener las aplicaciones propias a disposición de otras administraciones y permite acordar la repercusión del coste de adquisición o desarrollo, el art. 158 prevé los directorios de aplicaciones para su libre reutilización, cuyo directorio general es el Centro de Transferencia de Tecnología (RD 4/2010, art. 17), y el art. 98 del RDL 6/2023 crea el directorio de aplicaciones judiciales reutilizables. Los socios naturales son las comunidades autónomas que gestionan los medios materiales de su Administración de Justicia y, para Seguimiento, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno Vasco, que tienen competencias penitenciarias (Sprint 1, apdo. 1.4; Sprint 3, Anexo II, apdo. 5.1). El CGPJ participa como órgano de gobierno del uso jurisdiccional, no como desarrollador. En el ámbito europeo, el Reglamento (UE) 2024/903 sobre una Europa Interoperable y el portal Joinup permiten publicar la solución y cooperar con administraciones de otros Estados miembros, que comparten la EUPL como licencia de referencia. El modelo reparte costes (M1) y reduce la dependencia de un único proveedor (M2), pero exige convenios y un órgano de coordinación. El Sprint 3 ya advirtió que esos acuerdos pueden tardar años (Anexo II, apdo. 6.5).

(d) Open core. Un núcleo libre y módulos de pago con funciones adicionales. Se descarta por tres motivos. Las funciones que podrían reservarse como adicionales en ReJust son precisamente sus garantías (verificador de citas ELI/ECLI, registros del art. 12 del Reglamento de IA, abstención ante expedientes incompletos, controles de equidad), y un sistema de alto riesgo no puede desplegarse sin ellas. Además, el art. 157.1 de la Ley 40/2015 obliga a poner a disposición de las administraciones que lo soliciten las aplicaciones de las que el Ministerio es titular, lo que casa mal con reservar una parte de ellas como módulos de pago. Por último, cualquier módulo propietario enlazado al motor tendría que justificarse frente al copyleft del art. 5 de la EUPL, que el Anexo II eligió para impedir que el desarrollo público acabe en herramientas privativas.

(e) Licencia dual o venta de excepciones. El titular ofrece el código bajo EUPL y, a cambio de un precio, bajo una licencia propietaria que exime del copyleft. Se descarta porque contradice la razón por la

que se eligió la EUPL: vender la excepción permitiría a una consultora integrar el motor en un producto cerrado, que es el riesgo que el Anexo II quiso evitar al descartar MIT y Apache 2.0. Exigiría además que el Ministerio concentrara todos los derechos sobre el código, incluidas las aportaciones de otras administraciones y de terceros, mediante acuerdos de cesión, lo que desincentiva la cooperación de la que depende el modelo (c). En los pesos de Sentencia el problema se repite: la reciprocidad de CC BY-SA 4.0 dejaría de proteger las mejoras si el titular vendiera dispensas.

(f) Servicio gestionado por un proveedor privado. Una empresa opera ReJust en su infraestructura y lo ofrece al Ministerio como servicio. Se descarta como modelo general. El hueco de uso en red de CC BY-SA 4.0 dejaría pesos mejorados fuera del alcance público salvo por contrato, el proveedor tendría acceso a expedientes bajo reserva procesal (LOPJ, arts. 232-236, según el Anexo II) y a datos penales y penitenciarios sujetos a la LO 7/2021, y el control efectivo de la versión desplegada pasaría a quien opera el servidor, en contra de M7. Solo se admite de forma acotada: una adjudicataria puede prestar servicios de operación sobre infraestructura bajo control público, como encargada del tratamiento y con las obligaciones del Esquema Nacional de Seguridad (RD 311/2022), sin titularidad sobre el servicio ni sobre los datos.

(g) Fundación o consorcio público como custodio. Una entidad pública creada para ese fin custodia el repositorio, coordina a las administraciones participantes y contrata el mantenimiento. La Ley 40/2015 regula los consorcios (arts. 118 y ss.) y las fundaciones del sector público (arts. 128 y ss.). El modelo daría estabilidad al gobierno del proyecto si llegan a participar varias administraciones, pero crear una entidad nueva antes de que exista un primer despliegue validado añadiría coste y estructura sin un objeto que gestionar. Se valora como una evolución posible de (c), no como punto de partida.

3.2.3. Comparación

La tabla resume la evaluación con los criterios M1 a M7 de la sección 3.2.1. «Alta» indica que el modelo satisface bien el criterio y «Baja» que lo compromete.

Modelo	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	Decisión
(a) Mantenimiento interno	Baja	Alta	Alta	Alta	Media	Alta	Alta	Se integra
(b) Servicios contratados	Alta	Baja*	Alta*	Alta	Media	Alta	Media	Se integra
(c) Desarrollo cooperativo	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta	Media	Se integra
(d) Open core	Media	Media	Baja	Baja	Media	Baja	Media	Descartado
(e) Licencia dual	Media	Media	Baja	Media	Media	Baja	Media	Descartado
(f) Servicio gestionado privado	Alta	Baja	Baja	Media	Baja	Media	Baja	Descartado**
(g) Fundación o consorcio	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Media	Alta	Diferido

* En el modelo (b), M2 pasa a «Alta» y M3 se mantiene en «Alta» solo si los pliegos exigen entrega continua y cubren el uso en red (sección 3.5). ** Se admite como servicio de operación acotado sobre

infraestructura bajo control público. El modelo (a) puntúa bajo en M1 porque depende por completo de un equipo propio cuya existencia y dimensión no están acreditadas; el (c), medio en M1 y M7 porque depende de convenios y de un órgano de coordinación; el (g), medio en M6 porque exige crear una entidad nueva.

Ningún modelo puro obtiene valores aceptables en los siete criterios. El (a) garantiza el control pero no el mantenimiento; el (b) aporta capacidad técnica pero crea dependencia si el contrato no la impide; el (c) reparte costes pero tarda en articularse. Los tres descartados no encajan con las decisiones ya adoptadas para ReJust: el open core y la licencia dual separarían de la aplicación reutilizable funciones que el proyecto trata como garantías y vaciarían la finalidad del copyleft elegido, y el servicio gestionado privado deja sin cubrir el uso en red y traslada el control de la versión fuera de la Administración. Los tres modelos viables son complementarios, porque cada uno cubre la debilidad de otro, y esa es la base del modelo adoptado.

3.3. Modelo adoptado: titularidad pública, cooperación y servicios con devolución

ReJust adopta un modelo híbrido con tres capas. La titularidad y el gobierno del proyecto son públicos y corresponden al Ministerio de Justicia, que mantiene un equipo propio reducido encargado de la arquitectura, la revisión de cambios, la seguridad y la decisión técnica sobre las versiones candidatas (modelo a). El desarrollo y el mantenimiento ordinario se contratan con empresas bajo pliegos que obligan a devolver todo lo producido (modelo b, sección 3.5). Las administraciones que reutilicen el sistema se incorporan mediante convenios de cooperación que reparten costes y aportaciones (modelo c). La creación de un consorcio custodio queda abierta para cuando haya varias administraciones participantes y un primer despliegue validado (modelo g).

El equipo propio no puede ser simbólico. Si el Ministerio solo administra contratos, la capacidad de evaluar lo que entregan las adjudicatarias se pierde y el criterio M2 vuelve a fallar aunque el código sea público. Su función mínima es revisar y aprobar cada cambio que entra en la rama principal, custodiar los secretos de infraestructura y los pesos restringidos, y preparar la documentación técnica que exige el art. 11 del Reglamento de IA. La dimensión concreta de ese equipo es una decisión de organización del Ministerio que este documento no puede fijar.

La cadena de valor se organiza como sigue.

Función	Quién la asume	Base
Financiar el desarrollo inicial y el mantenimiento	Ministerio de Justicia, con cargo a su presupuesto	Titularidad y condición de proveedor (anexo de licencias de modelos, apdo. 1)
Cofinanciar	Administraciones reutilizadoras, en los términos de cada convenio	Ley 40/2015, art. 157.1 (repercusión del coste) y arts. 47 y ss. (convenios)
Aportar código, casos sintéticos y evaluaciones	Ministerio, adjudicatarias, administraciones socias y contribuidores externos (universidades, colegios de abogados)	EUPL-1.2; ODbL 1.0; política de contribuciones (sección 3.6)
Mantener y publicar versiones	Equipo de mantenedores del Ministerio, con adjudicatarias bajo su dirección	Sección 3.6
Decidir el uso, la suspensión y la reactivación	CGPJ para el uso jurisdiccional; autoridad de despliegue competente en cada módulo	Debate 3, apdo. 3.2; Sprint 3, Anexo IV

Función	Quién la asume	Base
Auditar	Supervisión interna y auditoría externa independiente	Debate 3, apdo. 2.2
Supervisar el cumplimiento	Pendiente de determinación institucional y validación jurídica: autoridades competentes en materia de IA, protección de datos y control jurisdiccional según cada módulo	Debate 3, apdo. 3.1; Sprint 1, Actores

Sobre la financiación europea hay que ser prudente. Existen instrumentos de la Unión para la transformación digital de las administraciones, como el Programa Europa Digital (Reglamento (UE) 2021/694), pero su marco financiero termina en 2027 y el horizonte de ReJust es 2030. Este documento no da por hecha ninguna línea de financiación europea concreta. El mantenimiento ordinario debe contar con una partida estable, y cualquier cofinanciación futura se valorará conforme a sus propias reglas, sin sustituir esa previsión.

La auditoría externa tiene una restricción de diseño que afecta a la financiación. El Debate 3 dejó pendiente quién designa y paga al auditor, con la condición de que la financiación no condicione su independencia (apdo. 2.2). Por ese motivo el auditor no puede contratarse con cargo al mismo contrato que el mantenimiento, ni seleccionarse por el equipo que desarrolla el sistema. El modelo deja reservada una partida separada para la auditoría, cuya gestión corresponderá al órgano que se designe.

3.4. Qué se libera, qué no y por qué

La tabla aplica las licencias a cada categoría de activos del inventario (sección 2) e indica la forma de acceso. La regla general es la del art. 157.1 de la Ley 40/2015: las aplicaciones del Ministerio quedan a disposición de las demás administraciones salvo que la información asociada esté especialmente protegida por una norma.

Activo	Licencia o régimen	Publicación	Acceso para quien no es público general
Código propio (motor de recuperación, verificador de citas, búsqueda audiovisual bajo demanda, interfaz P6)	EUPL-1.2	Repositorio público	No aplica
Dependencias de terceros (PyTorch, Transformers, FastAPI, React, PostgreSQL con pgvector, MMPose)	Sus licencias originales	Se declaran en el repositorio con sus avisos	No aplica
Pesos del LLM jurídico, modelos de recuperación reajustados y políticas de recuperación de Sentencia	CC BY-SA 4.0, con los avisos de la base Apache 2.0 o MIT	Publicados con cada versión validada	No aplica
Políticas de recuperación ajustadas con registros reales, si llegan a habilitarse	Acceso restringido	No	Auditores, autoridad de supervisión
Pesos de Seguimiento (pose y clasificación de eventos)	Acceso restringido	No	Auditores externos, autoridad de supervisión, MNPT, peritos de la defensa en un procedimiento; administraciones penitenciarias por convenio

Activo	Licencia o régimen	Publicación	Acceso para quien no es público general
Casos sintéticos textuales	ODbL 1.0	Públicos	No aplica
Escenas sintéticas de Blender y esqueletos disociados	CC BY-NC-SA 4.0 con cláusulas de uso ético	Públicas	No aplica
Grabaciones de actores	Cesión restringida (TRLPI, arts. 105 y ss.)	No	Solo el Ministerio
Índices y representaciones derivadas de CENDOJ	Convenio CGPJ-Ministerio	No	Sujeto al convenio CGPJ-Ministerio y a la autorización que corresponda en cada reutilización
Expedientes y grabaciones reales	Reserva procesal y LO 7/2021	No	Solo en el procedimiento autorizado
Documentación pública (instrucciones de uso, fichas de modelo, informe anual)	CC BY 4.0	Pública	No aplica
Documentación técnica del sistema y pruebas adversarias	Sin licencia pública; confidencialidad del art. 78 del Reglamento de IA	No	Autoridades de supervisión; auditores con acuerdo de confidencialidad
Secretos de infraestructura (claves, permisos de red, configuración de despliegue)	No son obra licenciable	Nunca	Solo personal de operación autorizado

Tres filas requieren explicación. La primera es la de CENDOJ. El plan de entrenamiento distingue la autorización para consultar una base de jurisprudencia de la autorización para generar embeddings persistentes o redistribuir su contenido (apdo. 6). Los índices que el Ministerio construya con el acceso que le da el convenio con el CGPJ no viajan con el código: una comunidad autónoma que reutilice ReJust recibe el software y los pesos de Sentencia, y debe obtener su propio acceso a la jurisprudencia y construir su índice. Esto separa la reutilización del software, que es libre, de la reutilización de la base de datos, que depende del CGPJ.

La segunda es la de los pesos de Seguimiento. El anexo de licencias de modelos los deja sin publicar por los criterios C2 y C4 (apdo. 8.2), pero eso no impide compartirlos entre administraciones penitenciarias. Si la Generalitat de Cataluña o el Gobierno Vasco desplegaran el módulo, recibirían los pesos mediante un convenio que reproduzca las condiciones de custodia del Ministerio: almacenamiento cifrado, acceso registrado, prohibición de redistribución y devolución de cualquier ajuste. La auditabilidad no depende de que los pesos sean públicos, sino de que quienes tienen que examinarlos puedan hacerlo.

La tercera es el acceso controlado a lo que no se publica. Para los auditores externos y la autoridad de supervisión, el acceso se da en un entorno de evaluación bajo control del Ministerio, sin copia de los pesos fuera de él, con registro de cada consulta y con la confidencialidad del art. 78 del Reglamento de IA o un acuerdo de confidencialidad. Para la defensa, y como garantía de diseño al servicio del derecho reconocido en el art. 24 de la Constitución, el acceso se vincula a un procedimiento concreto, como prevé el anexo de licencias de modelos (apdo. 8.2): el protocolo de acceso fijará las condiciones en que un perito designado puede ejecutar la versión del modelo usada en el caso, identificada en el registro de la ejecución (Sprint 3, Anexo IV), y someterla a las pruebas que considere necesarias. El MNPT accede en los mismos términos que los auditores, con la participación en el piloto audiovisual

que le reconoce el Sprint 3 (Anexo II, apdo. 10). Las condiciones exactas de cada acceso deberán fijarse en el protocolo de acceso que el Ministerio y el CGPJ aprueben antes del despliegue.

3.5. Cláusulas contractuales para los pliegos

El modelo (b) solo es aceptable si los contratos impiden que la adjudicataria se quede con lo que desarrolla. La Ley 9/2017 ofrece la base: en los contratos de servicios cuyo objeto sea el desarrollo de productos protegidos por propiedad intelectual, el art. 308.1 establece que el contrato lleva aparejada la cesión de los derechos a la Administración contratante, salvo que los pliegos dispongan otra cosa. Los pliegos de ReJust no deben limitarse a esa regla supletoria; deben concretar el alcance de la cesión, porque el art. 43 del TRLPI limita la transmisión a las modalidades de explotación expresamente previstas y, en su defecto, a cinco años y al país en que se realice. Se proponen las siguientes cláusulas, a incluir como condiciones especiales de ejecución (art. 202 de la Ley 9/2017) cuando proceda.

Cláusula	Contenido	Fundamento
Cesión de derechos	Cesión en exclusiva al Ministerio de todos los derechos de explotación sobre el código, los pesos, los datos sintéticos y la documentación producidos, para todas las modalidades, a escala mundial y por todo el plazo de protección, con facultad de sublicenciar bajo EUPL-1.2, CC BY-SA 4.0, CC BY 4.0 u ODbL 1.0	Ley 9/2017, art. 308.1; TRLPI, arts. 43 y 48
Entrega continua	El código se entrega en el repositorio del Ministerio durante la ejecución, no al final; cada entrega incluye las instrucciones de compilación y despliegue necesarias para reproducirla	EUPL-1.2, art. 5 (código fuente); criterio M2
Entrega de pesos modificados	Todo peso ajustado o modificado, aunque solo se use por API, se entrega al Ministerio con el registro de entrenamiento (datos, configuración, versión base)	Anexo de licencias de modelos, apdo. 7 (hueco de uso en red); plan de entrenamiento, fase 4
Publicación	Lo entregado se publica en el repositorio público con su licencia, salvo los activos de acceso restringido de la sección 3.4	Ley 40/2015, art. 157; RDL 6/2023, art. 97
Dependencias	Prohibido incorporar dependencias privativas, servicios externos o componentes con licencias incompatibles sin autorización escrita del Ministerio; cada entrega declara las licencias de todas sus dependencias	Anexo II (exclusión de Ultralytics YOLO); anexo de licencias de modelos (exclusión de Llama 2 e ImageBind)
Uso de los datos	Prohibido usar expedientes, grabaciones, consultas o registros de ReJust para entrenar, evaluar o mejorar sistemas propios o de terceros, y prohibido conservarlos al terminar el contrato	Plan de entrenamiento, apdos. 2.1 y 2.4; LO 7/2021
Confidencialidad y seguridad	Obligación de confidencialidad sobre la documentación restringida y los secretos de infraestructura; cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad; notificación de vulnerabilidades al Ministerio antes de cualquier divulgación	Ley 9/2017, art. 133; RD 311/2022
Reversibilidad	Plan de salida verificable: transferencia de conocimiento al equipo del Ministerio o a la	Criterio M2

Cláusula	Contenido	Fundamento
	nueva adjudicataria, entrega final de todo lo producido y periodo de solapamiento	
Conservación de versiones	Mantener ejecutables las versiones de los modelos durante el plazo de conservación de los registros, para poder reproducir ejecuciones pasadas	Sprint 3, Anexo II, apdo. 10; Anexo IV (reproducción tras un fallo)

La cláusula de reversibilidad tiene un límite. Que el código sea libre no garantiza que otra empresa pueda mantenerlo: si la documentación de despliegue, los procedimientos de evaluación o la configuración de los entornos de entrenamiento solo los conoce la adjudicataria saliente, la dependencia persiste. El plan de salida debe comprobarse antes del fin del contrato, con una prueba en la que el equipo del Ministerio o la nueva adjudicataria reconstruya y despliegue una versión a partir de lo entregado. Las prescripciones técnicas deben redactarse además sin referencia a productos o marcas concretos, como exige el art. 126 de la Ley 9/2017, para que el código libre no se convierta en una barrera de entrada a favor de quien lo escribió.

3.6. Gobernanza del proyecto abierto

3.6.1. Repositorio y mantenedores

El repositorio público de ReJust contiene el código bajo EUPL-1.2, con el archivo LICENSE en la raíz y la versión en castellano (Anexo II, apdo. 3), la documentación pública y los enlaces a los pesos de Sentencia y a los conjuntos sintéticos publicados. Un archivo de avisos indica qué licencia se aplica a cada parte, como prevé el anexo de licencias de modelos (apdo. 7). Los pesos restringidos, la documentación restringida y los secretos de infraestructura se custodian en sistemas internos separados y nunca se incorporan al repositorio, ni siquiera en ramas privadas.

Los mantenedores con permiso para integrar cambios en la rama principal son personal del Ministerio. Las adjudicatarias y las administraciones socias proponen cambios, pero no los aprueban por sí solas. Si se firman convenios de desarrollo cooperativo, cada convenio puede prever que la administración socia designe mantenedores para los componentes que desarrolle, con la condición de que los cambios que afecten a las garantías del sistema (registros, verificación de citas, abstención, controles de equidad, líneas rojas del Sprint 3) requieran siempre la revisión de un mantenedor del Ministerio.

3.6.2. Política de contribuciones: DCO frente a CLA

Hay dos formas habituales de acreditar los derechos sobre una contribución. Un acuerdo de licencia de contribuidor (CLA) es un contrato por el que el contribuidor cede o licencia sus derechos al titular del proyecto, a menudo con facultad de relicenciar. El Developer Certificate of Origin (DCO) es una declaración, firmada en cada commit, por la que el contribuidor afirma que tiene derecho a aportar el cambio bajo la licencia del proyecto.

ReJust adopta el DCO para las contribuciones externas. El CLA tiene sentido cuando el titular necesita concentrar los derechos para relicenciar, y esa necesidad desaparece al haberse descartado la licencia dual en la sección 3.2. La propia EUPL-1.2 contiene en su art. 6 una garantía de cadena de autoría por la que cada contribuidor declara que los derechos sobre sus modificaciones le pertenecen o le han sido licenciados, y el DCO hace explícita esa garantía en cada aportación. Un CLA de cesión añadiría

un trámite contractual sin una finalidad que lo justifique: descartada la licencia dual, basta con documentar que quien contribuye puede aportar el cambio bajo la licencia del proyecto.

El DCO no sustituye a los instrumentos que ya regulan las otras dos vías de aportación. Lo que producen las adjudicatarias se rige por la cesión de los pliegos (sección 3.5), y lo que aportan las administraciones socias, por los convenios. Las contribuciones de casos sintéticos se aceptan bajo ODbL 1.0 y deben ir acompañadas de la ficha de procedencia del plan de entrenamiento (apdo. 6), que acredite que no contienen datos reales.

3.6.3. Revisión de cambios y seguridad

Cada cambio en la rama principal requiere revisión de al menos un mantenedor distinto de su autor y la superación de las pruebas automáticas, que incluyen la detección de secretos en el código y la comprobación de las licencias de las dependencias. Los cambios que afectan a las garantías del sistema requieren además una revisión específica de seguridad y, si alteran el comportamiento de los modelos, pasan por la fase de evaluación del plan de entrenamiento (fase 5) antes de poder formar parte de una versión.

Las vulnerabilidades se comunican por un canal privado indicado en la política de seguridad del repositorio, nunca mediante incidencias públicas. El Ministerio se compromete a acusar recibo, corregir y publicar el aviso cuando la corrección esté desplegada, y coordina la gestión con los procedimientos de respuesta a incidentes del Esquema Nacional de Seguridad. Si la vulnerabilidad permite manipular expedientes o afecta a datos personales, se aplica además el protocolo de brechas del Sprint 3 (Anexo IV), con notificación a la autoridad competente. Publicar el código no supone publicar la configuración: el Anexo II ya separa los secretos de infraestructura del repositorio, y el sistema debe estar diseñado para que conocer el código no baste para atacar un despliegue concreto.

3.6.4. Versiones validadas, suspensión y retirada

En ReJust se distingue el código publicado de la versión validada. Cualquier commit de la rama principal es código libre, pero solo es una versión de ReJust la que ha superado la evaluación del plan de entrenamiento, se ha incluido en la documentación técnica y ha sido autorizada para el despliegue por la autoridad competente. Cada versión validada se publica con una etiqueta firmada, la lista de dependencias con sus licencias, los identificadores de los pesos que usa y la referencia a su ficha de modelo. Esa identificación es la que aparece en el registro de cada ejecución (Sprint 3, Anexo IV) y la que permite reproducir un caso si se detecta un fallo.

La suspensión y la retirada siguen la regla del Debate 3 (apdo. 3.2): decide la autoridad de despliegue competente en cada módulo y el proveedor técnico ejecuta. En términos del repositorio, cuando la autoridad acuerda suspender una función, los mantenedores marcan la versión afectada como suspendida en el repositorio y en el directorio de aplicaciones judiciales, publican un aviso que remite a la decisión y desactivan la función en los despliegues que gestiona el Ministerio. Los mantenedores no pueden suspender ni reactivar una función por iniciativa propia, y una auditoría puede recomendarlo pero no ordenarlo mientras el marco institucional no lo prevea. La reactivación exige una nueva versión validada y la autorización del órgano competente. El código de una versión suspendida no se borra: lo impide la licencia ya concedida sobre las copias distribuidas, que el licenciante no puede retirar, y lo desaconseja la trazabilidad, porque los casos afectados deben poder revisarse con la versión que se usó.

3.6.5. Forks y uso de la denominación

La EUPL permite que cualquiera copie, modifique y despliegue el código, y el proyecto no pretende impedirlo. Lo que el modelo debe evitar es que un fork se presente como ReJust validado. Un fork no es ReJust a efectos del Reglamento de IA: quien modifique sustancialmente un sistema de alto riesgo o lo ponga en servicio con su nombre pasa a ser su proveedor (art. 25.1) y asume la evaluación de conformidad, la documentación técnica y el registro. El Ministerio no responde de un sistema que no ha validado.

La EUPL no concede derechos sobre los nombres ni las marcas del licenciante más allá del uso razonable para describir el origen de la obra (art. 5). Mientras no se acredite un título sobre la denominación «ReJust» (ficha SG-01), los forks deberán evitar cualquier presentación que lleve a confundirlos con una versión validada por el Ministerio; si ese título se obtiene, su uso se regirá por las condiciones que se aprueben. Si se quiere una protección más sólida que la cláusula de la licencia, el Ministerio puede registrar la denominación como marca conforme a la Ley 17/2001; esa decisión no se ha tomado y se deja apuntada. Los forks deben indicar los cambios respecto a la versión de origen, como exigen la EUPL para el código y CC BY 4.0 para la documentación, y el directorio de aplicaciones judiciales solo enumera como ReJust las versiones validadas.

3.7. Riesgos del modelo y contramedidas

Riesgo	Descripción	Contramedidas
Abandono del mantenimiento	La partida presupuestaria desaparece o el equipo propio se disuelve y el sistema queda sin correcciones de seguridad ni revalidación	Partida estable separada del desarrollo; equipo propio mínimo; si no puede mantenerse, el sistema pasa a modo manual y se retira el componente (Sprint 3, Anexo IV) en lugar de operar sin mantenimiento
Captura por un proveedor	Una adjudicataria acumula el conocimiento operativo y se vuelve insustituible aunque el código sea libre	Entrega continua, plan de salida verificado, mantenedores del Ministerio, prescripciones técnicas neutras (sección 3.5)
Fork desplegado sin garantías	Una administración o una empresa despliega una versión modificada sin los controles de equidad, el verificador o los registros	Art. 25.1 del Reglamento de IA; reserva de la denominación; directorio que solo enumera versiones validadas; las líneas rojas implementadas en la arquitectura, no en la configuración (Sprint 3, Anexo IV)
Ataques facilitados por la apertura	Conocer el código y los pesos de Sentencia ayuda a diseñar ataques de caja blanca o a encontrar fallos de lógica	Secretos fuera del repositorio; pesos de Seguimiento restringidos; divulgación responsable; el vector realista son documentos manipulados en el expediente, que no depende de la apertura (anexo de licencias de modelos, apdo. 8.1)
Coste real superior al previsto	El coste del mantenimiento, la revalidación y las garantías de supervisión supera el beneficio, y la inversión hecha presiona para mantener el sistema	Contabilidad completa del coste, incluidas las garantías que el Sprint 3 dejó sin estimar (Anexo II, apdo. 7.2), y comparación periódica con la inversión equivalente en personal judicial
Cooperación que no llega	Las administraciones socias no firman convenios y el coste recae entero en el Ministerio	El modelo funciona con el Ministerio solo; la cooperación reduce costes pero no es condición de viabilidad

Riesgo	Descripción	Contramedidas
Conflicto de licencias en dependencias	Una dependencia cambia de licencia o una contribución introduce código incompatible	Comprobación automática de licencias; no se actualiza una dependencia validada sin revisión (plan de entrenamiento, apdo. 8.4)

De los riesgos de la tabla, el del coste necesita un desarrollo propio. El Sprint 3 obliga a comparar la utilidad de ReJust con alternativas sin IA, incluida la inversión equivalente en personal judicial, y a retirar el sistema si no supera sus garantías (resumen del Sprint 3, apdo. 5; Anexo VII). El software libre reduce el coste de licencias, pero no el de mantener un sistema de alto riesgo: revalidar cada versión, sostener las auditorías externas, dar acceso a la defensa y al MNPT, operar la pantalla P6 con apoyo asistido. El Sprint 3 reconoció que ninguna de esas garantías tiene todavía estimación de coste ni previsión de financiación (Anexo II, apdo. 7.2), y este documento no las inventa. Lo que sí fija el modelo es la regla de cálculo: la comparación con la alternativa sin IA debe incluir el coste total del ciclo de vida, y no únicamente el del desarrollo, y el cofinanciamiento de otras administraciones reduce el coste para el Ministerio pero no el coste público total, que es el que se compara.

El modelo adoptado no garantiza que ReJust se mantenga. Garantiza que, si se abandona, el código, los pesos de Sentencia y la documentación pública siguen disponibles para cualquier administración, y que ningún proveedor puede impedir su continuidad ni su retirada.

4. Referencias

Normativa

- Comisión Europea (2017). Decisión de Ejecución (UE) 2017/863, por la que se actualiza la Licencia Pública de la Unión Europea (EUPL v1.2). Arts. 1, 5, 6 y 14. DOUE L 128.
- Consejo General del Poder Judicial (2010). Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales. BOE-A-2010-17860.
- Constitución Española (1978). Art. 24.
- España (1982). Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. BOE-A-1982-11196.
- España (1996). Real Decreto Legislativo 1/1996, Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Arts. 12, 13, 14, 43, 48, 51, 97.4, 105 y ss. y 133 y ss. BOE-A-1996-8930.
- España (2001). Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- España (2010). Real Decreto 4/2010, Esquema Nacional de Interoperabilidad. Arts. 16 y 17. BOE-A-2010-1331.
- España (2015). Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Arts. 47 y ss., 118 y ss., 128 y ss., 157 y 158. BOE-A-2015-10566.
- España (2017). Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Arts. 126, 133, 202 y 308. BOE-A-2017-12902.
- España (2021). Ley Orgánica 7/2021, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. BOE-A-2021-8806.

- España (2022). Real Decreto 311/2022, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
- España (2023). Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Arts. 97 y 98.
- Unión Europea (2021). Reglamento (UE) 2021/694, por el que se establece el Programa Europa Digital.
- Unión Europea (2024). Reglamento (UE) 2024/903, sobre la Europa Interoperable.
- Unión Europea (2024). Reglamento (UE) 2024/1689 de inteligencia artificial. Arts. 11, 12, 25 y 78; Anexos III y IV.

Licencias y estándares

- Creative Commons (2013). Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) y Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
- Linux Foundation. Developer Certificate of Origin, versión 1.1.
- Open Data Commons (2009). Open Database License (ODbL) v1.0.

Documentación del proyecto

- ReJust (2026). Sprint 4. Anexo II: Licenciamiento de código fuente y conjuntos de datos.
- ReJust (2026). Sprint 4. Anexo: Licencias de los modelos y de la documentación.
- ReJust (2026). Sprint 4. Anexo: Plan de entrenamiento sin violación de copyright.
- ReJust (2026). Sprint 4. Anexo: Mejoras y aclaraciones tras el Debate 3.
- ReJust (2026). Sprint 3. Implicaciones sociales de la IA, y Anexos II (Análisis de plausibilidad), IV (Límites, emergencias y rendición de cuentas) y VII (Equidad y métricas).
- ReJust (2026). Sprint 2. Robustez.
- ReJust (2026). Sprint 1. Memoria del proyecto, apdo. 1.4.
- Repositorio del proyecto: https://github.com/EthicsAI-UCM/ReJust